

1500362-54.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2041039/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22985140 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

713/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2041039 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500362-54.2022.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500362-54.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2041039/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22985140 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

713/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2041039 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 713/22/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PERICLES SANTOS NEVES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

PÉRICLES SANTOS NEVES DA SILVA, qualificado em fls. 05, foi denunciado e está sendo processado como incurso na conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,

porque, no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta de 00h26min, na Rua Otávio de Farias, número 45, Parque Marengo, nesta cidade de Itaquaquecetuba, o acusado, teria sido surpreendido trazendo consigo, com a finalidade de traficância, drogas, consistentes em 70 (setenta) porções de Cannabis Sativa L (maconha), 111 (cento e onze) eppendorfs de cocaína e 45 (quarenta e cinco) invólucros contendo crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 113), o denunciado ofereceu defesa preliminar (fls. 122). A denúncia foi recebida (fls. 125/126). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas. Ao final o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a absolvição do réu. A Douta Defesa reiterou as alegações ministeriais.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A despeito da materialidade do delito estar demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), Laudo de Constatação Ptovisória (fls. 31/34) e Laudo toxicológico Definitivo (fls. 102/104), a prova dos autos não traz certeza acerca da imputação constante da denúncia.

A autoria restou igualmente comprovada.

IVAN DE MOURA LIMA, guarda municipal, relatou que havia muitas denúncias de tráfico de drogas no local. Foram encaminhadas viaturas para o local. A viatura do depoente ficou na parte de cima do morro. Enquanto estavam parados, o réu apareceu assustado. Estava em fuga de viaturas que estavam na parte de baixo do morro. Viram o momento em que ele é um morro que interliga duas ruas. Ele assumiu autoria dizendo que vivia do tráfico de drogas. Havia a quantia de R\$ 29,00. O local que abordou o réu é a rua Humberto Campos com a Afrânio Coutinho, na altura do número 830. No dia dos fatos, o réu vestia blusa de moletom preta, bermuda e chinelo. Tinha barba. Estava todo sujo.

A testemunha CLÁUDIO ROGÉRIO ALVES DE ARAÚJO, guarda municipal, corroborou com os relatos prestados por seu colega miliciano. Não conhece o endereço da denúncia. O réu foi preso na Rua Humberto de Campos.

Interrogado, o acusado, PÉRICLES SANTOS NEVES DA SILVA conta com 32 anos. Já esteve preso anteriormente por tráfico de drogas, furto e receptação. É usuário de crack. Não estava vendendo drogas e não estava ofegante. Estava com a latinha na mão nos fundos da casa da Dona Antônia. Pega a droga e sobe o morro para fumar nos fundos da casa da amiga, que também é usuária. Ouviu o momento em que gritaram : "Molhou!". O traficante jogou a mochila para dentro do matagal. Entrou para dentro do mato. Não correu. Tinha polícia em baixo e em cima. Deram a bolsa de drogas na mão do tenente. O endereço da denúncia é o endereço da residência do interrogando. Quando chegou na delegacia, ficou um jogando para o outro porque ninguém queria ir assinar. É usuário de drogas desde os 13 anos de idade. Já esteve internado em clínicas de reabilitação.

A prova dos autos desautoriza condenação.

É bem verdade que pode ter ocorrido erro material no boletim de ocorrência no que atine ao local dos fatos.

Contudo, diante da negativa do acusado, a alegação de ser usuário com indicação de clínicas em que este internado para reabilitação, acrescido ao desconhecimento dos policiais em relação ao endereço constante da denúncia, a prova é nebulosa e

desautorizadora de convicção em qualquer sentido.

Nã resta outra medida, senão a absolvição do réu ante a dúvida que paira nos autos.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal e, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, ABSOLVO o réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA